מדיניות פרטיות לאתר "De Club"

ברוכים הבאים לאתר **www.declub.co.il** ("**האתר**") המופעל על ידי חברת דה קלאב טי אל וי בע"מ ח.פ. 517117107 ("**אנו**", "**אנחנו**").

מדיניות פרטיות זו מתארת איזה מידע אישי אנו אוספים, מדוע אנו אוספים אותו, כיצד אנו משתמשים בו, עם מי אנו חולקים אותו, ומהן זכויותיכם בנוגע למידע זה. מדיניות זו פועלת בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("**החוק**") ותקנותיו (לרבות תיקון 13 לחוק).

1. כללי:

1.1. השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים במדיניות הפרטיות. אנא קרא את מדיניות הפרטיות בקפידה, שכן השימוש באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים במדיניות הפרטיות.

1.2. האמור במדיניות הפרטיות מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.3. תנאי מדיניות הפרטיות חלים על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

2. איזה מידע אנו אוספים?

2.1. אנו אוספים שני סוגי מידע:

2.1.1. מידע שנמסר על ידך באופן פעיל:

בעת יצירת קשר: שם מלא, כתובת דוא"ל ומספר טלפון.

במסגרת השירות: ייתכן והלקוח יתבקש למסור מידע אישי נוסף הנדרש לצורך ההשתתפות בפעילויות המרכז, כגון הצהרת בריאות, מגבלות רפואיות ופרטים על מצב פיזי רלוונטי לאימון ולשימוש במתקני ההתאוששות (כגון סאונות ואמבטיות קרח).

2.1.2. מידע הנאסף באופן אוטומטי:

נתוני גלישה ונתונים טכניים: בעת הגלישה באתר, אנו עשויים לאסוף מידע טכני כגון כתובת IP, סוג הדפדפן, מערכת הפעלה, זמני כניסה ודפים נצפים.

עוגיות (Cookies): אנו משתמשים בעוגיות (Cookies) וטכנולוגיות דומות לצורך תפעול שוטף של האתר, אבטחת מידע, איסוף נתונים סטטיסטיים ושיפור חוויית המשתמש. קובץ עוגיות הוא קובץ טקסט קטן שאתר, יישום מקוון או דואר אלקטרוני עשויים לשמור בדפדפן האינטרנט ו/או בכונן הקשיח של המחשב לשימוש בביקורים הבאים באתר.

3. מדוע אנו אוספים את המידע ומהו הבסיס החוקי לכך?

3.1. אנו מעבדים את המידע האישי שלכם למטרות ספציפיות ועל בסיס עילות חוקיות מוגדרות. להלן פירוט המטרות והבסיס החוקי התואם:

מטרת איסוף ועיבוד המידע	סוג המידע הנאסף	הבסיס החוקי לעיבוד
שליחת דיוור שיווקי, מבצעים ועדכונים.	שם, טלפון וכתובת דוא"ל.	הסכמה: העיבוד מתבצע רק לאחר קבלת הסכמתך המפורשת להצטרף לרשימת הדיוור.
מתן שירות.	מידע הנמסר על ידי הלקוח במסגרת קבלת השירות לרבות מידע אישי (ר' סעיף 2.1.1).	ביצוע חוזה: העיבוד נדרש לצורך מתן השירות שהוזמן על ידי הלקוח ובהתאם להסכם ההתקשרות עמו.
מתן שירות לקוחות ומענה לפניות.	שם, דוא"ל, טלפון.	אינטרס לגיטימי: לספק שירות איכותי ויעיל ללקוחותינו.
שיפור ותחזוקת האתר, ניתוח סטטיסטי.	נתוני גלישה אנונימיים, מידע טכני (באמצעות עוגיות).	אינטרס לגיטימי: להבין כיצד משתמשים באתר שלנו על מנת לשפר את השירותים והמוצרים.
עמידה בהוראות הדין.	פרטי עסקאות, חשבוניות.	חובה חוקית: שמירת תיעוד לצורכי מס וניהול ספרים כנדרש בחוק.

4. עם מי אנו חולקים את המידע?

4.1. אנו לא מוכרים או משכירים את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים. אנו עשויים לחלוק את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים וספקי שירותים הפועלים מטעמנו, רק למטרות המפורטות במדיניות זו ובהתאם להוראות החוק. גורמים אלו כוללים:

4.1.1. ספקי שירותים תפעוליים: כגון חברת אחסון האתר, ספקי שירותי סליקה, וכן גורמים המספקים שירותי תפעול ותחזוקה שוטפים לאתר ולעסק.

4.1.2. ספקי שירותי דיוור: למשלוח ניוזלטרים ועדכונים, רק אם נרשמת לשירות זה.

4.1.3. פלטפורמות ניתוח נתונים: אנו עשויים לשתף מידע סטטיסטי (הנאסף בין היתר באמצעות Cookies) עם פלטפורמות לניתוח תנועה כדוגמת Google Analytics, וזאת לצורך ניתוח התנועה באתר, הבנת אופן השימוש בו, תחזוקה שוטפת ושיפור חוויית המשתמש.

4.1.4. רשויות החוק: אם נידרש לכך על פי צו שיפוטי או הוראה של רשות מוסמכת.

4.1.5. יועצים מקצועיים: כגון רואי חשבון ועורכי דין, במידת הצורך.

4.1.6. רשתות חברתיות, אפליקציות מסרים וקישורים חיצוניים: האתר עשוי לכלול קישורים לעמודי העסק ברשתות חברתיות (כגון אינסטגרם ופייסבוק) וכן אפשרות ליצירת קשר ישירה באמצעות אפליקציות מסרים (כגון WhatsApp). לחיצה על קישורים אלו והשימוש בפלטפורמות אלו כפופים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של החברות המפעילות אותן (כגון חברת Meta). מובהר כי פנייה אלינו באמצעות פלטפורמות אלו (למשל בהודעת WhatsApp) עשויה לחשוף בפנינו פרטים מזהים כגון מספר הטלפון שלך, שמך ותמונת הפרופיל שלך. אנו נשתמש במידע זה אך ורק לצורך מתן שירות ומענה לפנייתך, ואיננו נושאים באחריות לאופן שבו הפלטפורמות עצמן אוספות או מעבדות את המידע.

4.2. העברת מידע אל מחוץ לישראל: חלק מהשירותים החיצוניים שבהם אנו נעזרים (כגון Google, Meta, וספקי שירותי דיוור) עשויים לשמור ולעבד את המידע על גבי שרתים הממוקמים מחוץ לגבולות ישראל (לרבות בארה"ב ובאירופה). השימוש בשירותים אלו כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם, ואנו מוודאים כי העברת המידע מתבצעת בהתאם לדין וכי קיימות הגנות נאותות למידע שלך.

5. הבהרות נוספות ומסירת מידע

5.1. בעל מאגר המידע: לצורך החוק, חברת דה קלאב טי אל וי בע"מ ח.פ. 517117107, המפעילה את האתר, היא "**בעלת המאגר**" בו נאספים הנתונים המפורטים במדיניות זו.

5.2. חובת מסירת המידע והשלכותיה: אינך מחויב על פי חוק למסור לנו מידע אישי. עם זאת, אי-מסירת פרטים מסוימים עלולה למנוע מאיתנו לספק לך שירותים מסוימים.

6. אבטחת מידע

6.1. אנו נוקטים באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים כדי להגן על המידע האישי שלך, אך חשוב לזכור כי שום מערכת אינה חסינה במאה אחוזים.

7. שמירת המידע

7.1. המידע האישי יישמר למשך הזמן הדרוש לקיום המטרות שלשמן נאסף, או לתקופה ארוכה יותר ככל שנדרש על פי דין.

8. זכויותיך בנוגע למידע האישי

8.1. על פי חוק הגנת הפרטיות, עומדות לך הזכויות הבאות:

8.1.1. זכות עיון: הנך רשאי לבקש לעיין במידע האישי שאנו מחזיקים אודותיך.

8.1.2. זכות לתיקון: אם גילית שהמידע אינו נכון, שלם או מדויק, באפשרותך לבקש את תיקונו.

8.1.3. הזכות למחיקה ("הזכות להישכח"): באפשרותך לבקש את מחיקת המידע האישי שלך, בכפוף למגבלות משפטיות.

8.2. אופן מימוש הזכות יעשה בפניה לאתר בהתאם לפרטים המופיעים מטה.

9. הרשמה לניוזלטר, הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת:

9.1. גולש שהשאיר פרטים באתר, ומאשר בהסכמתו דיוור ומצורף לרשימת הדיוור של האתר, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת.

9.2. אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים.

9.3. בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתו הבלעדי של האתר). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.

9.4. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר.

9.5. השארת פרטים באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.

9.6. אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008 ("**חוק התקשורת**").

9.7. מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על "להסרה מרשימת התפוצה" או כל מלל דומה שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה לאתר בדוא"ל. כל עוד לא הסיר עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.

9.8. האתר רשאי לבטל את רישומו של גולש לרשימת הדיוור לפי שיקול דעתו המוחלט.

9.9. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו למשאיר פרטים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, פרסומת, מוצר, שירות וכד' המופיעים בדיוור. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של משאיר הפרטים.

9.10. הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.

9.11. הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר, לרבות בקשר למיקומן באתר. מובהר כי בכל הנוגע למודעות פרסום המוצגות בחסות צד שלישי, לאתר אין כל התערבות בבחירת הפרסומות המוצגות, אמיתות תוכנן וסדר הופעתן.

10. <u>שינויים במדיניות הפרטיות</u>

10.1. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן מדיניות זו מעת לעת. הגרסה המעודכנת תפורסם באתר.

11. <u>יצירת קשר</u>

11.1. בכל שאלה או בקשה בנוגע למדיניות פרטיות זו, ניתן לפנות אלינו:

אחראי פרטיות: יובל כץ;

כתובת דוא"ל: info@declub.co.il;

טלפון: 054-2077057.

כל הזכויות במדיניות הפרטיות שמורות לדניאל בחרי עורכי דין ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותה.

עדכון אחרון: פברואר 2026.